



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/153/2023
מס' בקשה: 9/154/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום**

**המבקשת:
(התובעת)**

פלג שרית
באמצעות ב"כ עו"ד קודחה סמר
שיבת ציון 8, חיפה
טל': 0503217042

נגד

**המשיבים:
(הנתבעים)**

1. **גבאי אלון**
2. **ברקאי גבאי אודליה**
באמצעות ב"כ עו"ד פינק-טבת הדר
הזמיר 7, חיפה
טל': 0524049484 פקס: 0774049484

החלטה

בקשה ליתן סעד זמני האוסר על המשיבים המשך ביצוע עבודות בנייה ברכוש המשותף, עד להכרעה בהליך העיקרי.

הצדדים ורקע כללי

1. במרכז ההליך בית משותף שכתובתו רחוב נחל הבשור 17, 19, 19א הידוע כגוש 12796 בחלקות 58-59 (להלן - **הבית המשותף**). הבית המשותף כולל שישה מבנים ו-28 דירות בסך הכול. מהתקנון המוסכם שנרשם בתאריך 11.11.2019, עולה שמדובר בבית מורכב כמשמעו בסעיף 59(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - **חוק המקרקעין**).
2. המבקשת היא הבעלים של תת חלקה 23 שבמבנה IV; המשיבים הם בעלי הזכויות בתת חלקה 22 שבמבנה III. בכל אחד ממבנים אלו, שתי דירות בסה"כ.
3. עם הגשת כתב התביעה, הוגשה בקשה למתן סעד זמני האוסר על המשיבים ועל מי מטעמם לבצע עבודות בנייה ברכוש המשותף, וזאת בהעדר הסכמת בעלי הדירות לבנייה המבוצעת וחשש מפני פגיעה בלתי הפיכה בקניינה של המבקשת, ככל שבפסק הדין שיינתן בהליך העיקרי תתקבלנה טענותיה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/153/2023
מס' בקשה: 9/154/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בהחלטה מיום 29.11.23 ניתן צו ארעי כדלקמן:

"מהטעמים שהובאו, ניתן בזאת צו מניעה ארעי מכוחו נאסר על המשיבים לבצע עבודות בנייה מכל סוג שהוא ברכוש המשותף, לרבות בהצמדה מ"ד שממזרח למבנה III..."

מסעיף זה הושמטה באקראי המילה "גבול", לפני המילה "הצמדה", והנוסח הנכון אמור היה להיות כלהלן:

"מהטעמים שהובאו, ניתן בזאת צו מניעה ארעי מכוחו נאסר על המשיבים לבצע עבודות בנייה מכל סוג שהוא ברכוש המשותף, לרבות ב(גבול)הצמדה מ"ד שממזרח למבנה III..." זאת בהתאמה לקביעתי בסעיף 4 להחלטה, שם צוין כי "המשיבים מבצעים לכאורה פעולות בנייה ברכוש המשותף, בגבול הצמדה מד שבבעלותם, שם על פניו מתוכננת הריסת הקיר שבנוי בגבול שבין ההצמדה לבין הרכוש המשותף..."

5. למען הסר ספק יובהר, שבשום מקום לא התבקש צו מניעה ביחס לעבודות בהצמדה מד' אלא רק ברכוש המשותף (עמוד 1 לבקשה, סעיף א).

6. עם מתן הסעד הארעי, הוריתי למשיבים להגיש תגובתם לבקשה והתיק נקבע לדיון במעמד הצדדים ליום 03.12.23. תגובת המשיבים הוגשה בתאריך 30.11.23. בשל שינויים ביומן, נדחה הדיון לתאריך 10.12.23. במועד זה שמעתי באריכות טענות הצדדים, ולהלן החלטתי.

טענות הצדדים בכתבי טענותיהם ובדיון

טענות המבקשת

7. המשיבים הגישו בקשה להיתר בנייה, הכוללת עבודות בנייה ברכוש המשותף, ברחבה הסמוכה לכניסה לדירת המבקשת מהצד המזרחי, לצורך "חצר מוצללת". המבקשת אינה מתנגדת לעבודות הבנייה שהמשיבים מבקשים לבצע בשטח הפרטי, אלא לבנייה שיש בה סיפוח וייחוד של שטח משותף לדירת המשיבים.

8. על הוועדה המקומית היה לבחון אם תכנית ההיתר שצורפה לבקשה תואמת את הזכויות הקנייניות כקבוע בצו ובתשריט הבית המשותף; הוועדה שגתה כשלא נדרשה לעניין הקנייני, בשים לב לכך שמדובר בבנייה במקרקעין, שאינם מצויים בבעלות מבקשי ההיתר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/153/2023
מס' בקשה: 9/154/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. המבקשת מעולם לא קיבלה הודעה על כך שהוגשה בקשה להיתר בנייה על ידי המשיבים ולכן לא יכלה להתנגד לבקשה להיתר שהוגשה. המבקשת פנתה לוועדה המקומית בסוף ספטמבר 2023 והתריעה על אי חוקיות היתר הבנייה, בהינתן שמדובר בבנייה ברכוש המשותף; הוועדה החליטה להותיר את ההיתר על כנו והציעה שהצדדים ייפגשו לישיבת גישור, בין לבין פרצה המלחמה. כשבוע לפני מועד הגשת הבקשה, פנתה המבקשת לקבלת ייעוץ משפטי בעניין, זאת לאחר שהמשיבים סירבו להידברות ולשיתוף פעולה.

10. בתאריך 9.11.2023 פנתה בא כוח המבקשת לוועדה המקומית בניסיון להביא לביטול החלק בהיתר המתייחס לרכוש המשותף; בתשובתה מיום 16.11.2023 הפנתה הוועדה את המבקשת להגשת תביעה בפני המפקח על רישום מקרקעין, בטענה שהמשיבים הציגו בפני הוועדה הודעות על אודות הגשת הבקשה להיתר בנייה, ששלחו לכאורה בדואר רשום. משהחלו העבודות ברכוש המשותף, הגישה בקשתה דנן.

11. לטענת המבקשת, מאזן הנוחות נוטה לטובת מתן סעד זמני. אם הבנייה לא תעוכב, המצב הקיים לא יישמר, וייגרם לנזק בלתי הפיך לזכותה הקניינית, מה גם שהתביעה תסוכל. לעומת זאת, למשיבים לא ייגרם כל נזק אם יינתן הצו, מאחר ולא מבוקש למנוע מהם בנייה בדירתם כמופיע בהיתר, אלא לעצור בנייה ברכוש המשותף. טענת המשיבים בדבר גודל השטח אינה רלבנטית, הואיל וכל פגיעה או שינוי ברכוש המשותף טעונה הסכמה, בהיותה פוגעת בזכות קניינית.

12. בנסיבות אלו, מבוקש ליתן צו האוסר על המשך ביצוע עבודות בנייה ברכוש המשותף.

טענות המשיבים

13. לא הוגשה תובענה עיקרית, אך מעיון בבקשה עולה שהסעד העיקרי שיתבקש יהיה זהה לסעד הזמני. למבקשת ניתן סעד גורף, הרבה מעבר למבוקש על ידה, מבלי שנשמעה כלל עמדתם (בעניין זה ראו סעיפים 4-5 לעיל).

14. המשיבים הגישו בקשה להיתר ביום 29.12.2021, הבקשה אושרה בהחלטת הוועדה המקומית ביום 25.07.2022, ועבודות הבנייה החלו ביום 01.05.2023. ההיתר התקבל כדין, והבנייה המתבצעת במקרקעין תואמת את תנאיו.

15. בדיעבד ולאחר הגשת הבקשה, התחוויר למשיבים שחלק קטן מהבנייה המתוכננת לפי היתר הבנייה שקיבלו, הוא ברכוש המשותף. עם זאת, מדובר בשטח קטן של 2.26 מ"ר לערך, שטח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/153/2023
מס' בקשה: 9/154/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"מת" מבחינת השימושים, בהיותו קצה הרחוב; שטח זה משמש רק את תת חלקה 19 ולכן אין בשימוש של המשיבים בשטח זה, כדי לגרוע מזכויות מהותיות של מי מהשכנים, לרבות המבקשת, אלא ברמה התיאורטית בלבד של "אבדן" זכות קניינית.

16. הטעם האמתי להגשת הבקשה אינו הפגיעה הנטענת בקניינה של המבקשת, אלא השינוי שהמשיבים עשו במדרגות המובילות לדירות הצדדים, למורת רוחה של המבקשת (ראו להלן).

17. מאזן הנוחות מצביע על כך שיש לאפשר המשך בנייה לאלתר, וזאת בשל סכנה של קריסת המדרכה, בהעדר קיר תומך. עצירת העבודות עלולה להביא לכך שייגרם נזק משמעותי, הן לשטח הציבורי והן לשטח הפרטי הסמוך לו, וזאת מאחר שמפלס המדרכה גבוה ממפלס חצר המשיבים. הסכנה בהיחלשות האדמה מתעצמת לנוכח הגשם הצפוי. מטעמי בטיחות וגם מטעמי נזק פיזי וכלכלי, יש לאפשר המשך בנייה.

18. הבקשה אינה עומדת בדרישת תום הלב. המבקשת הציגה מצג שקרי, שלכאורה לא ידעה על עבודות הבנייה המתוכננות לפי ההיתר שהתקבל כדין. ואולם, המבקשת אישרה בהתכתבות וואטסאפ בין המשיב למבקשת, את דבר משלוח ההיתר אליה. יתרה מזאת, לפי הגשת הבקשה להיתר, דנו הצדדים באפשרות לשינוי שביל הגישה לדירותיהם, אך המבקשת החליטה לוותר על כך. מכאן, שהמבקשת הייתה מודעת באופן ודאי לבנייה המתוכננת, עוד בטרם החלו בהליכי הרישוי. המבקשת אף הייתה ערה לרעשים כתוצאה מהבנייה, שהחלה בחודש מאי 2023; למרות זאת, במשך חצי שנה לא עשתה דבר, דבר שמוכיח שהצו המבוקש אינו חיוני.

19. המבקשת לא גילתה בבקשתה שרוב בעלי הזכויות בבניינים צמודי הקרקע עושים שימוש ייחודי בחלק כזה או אחר של הרכוש המשותף; כלפי אלו, לא ביטאה המבקשת התנגדות. מדובר במידע מהותי שאי גילוי על ידי המבקשת, מעצים את חוסר תום לב. מעבר לכך, יש לראות בשימוש הייחודי שעושים חלק מהדיירים ברכוש המשותף כהסכמה, ולו מכללא, לשימוש שמבקשים המשיבים לעשות ברכוש המשותף.

20. בנסיבות העניין מבקשים המשיבים לדחות את הבקשה ולהורות על ביטול הצו הארעי שניתן ביום 27.11.23.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/153/2023
מס' בקשה: 9/154/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

21. כפי שכתבתי בפסק הדין בתיק (המפקח על רישום מקרקעין נצרת) 268/22 **חפר נ' מג'בור** (נבו 24.07.22), בהתאם לתקנה 95 לתקנות ולפסיקה הנוהגת, על המבקש סעד זמני לעמוד בשלושה תנאים מצטברים: האחד, קיומה של עילת תביעה - נדרש סיכוי כלשהו לכך שהתובע יצליח בתביעתו ושאינן מדובר בתביעת סרק; השני, שמאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש, היינו שאם לא יינתן הסעד הזמני, ייגרם למבקש נזק גדול יותר מהנזק שייגרם למשיב או לצד שלישי, אם יינתן הסעד הזמני, והשלישי, שהבקשה הוגשה ביושר ובצדק, במסגרת תנאי זו ייבחן תום הלב של המבקש וניקיון כפיו [רע"א 3966/21 **פרומר נ' תורג'מן** (נבו 6.7.2021)]. בין שני התנאים הראשונים מתקיימת "מקבילית כוחות", כך שככל שסיכויי המבקש לזכות בהליך העיקרי גבוהים יותר, כך ייטה בית המשפט להקל בדרישה שמאזן הנוחות ייטה בבירור לטובתו ולהפך [רע"א 4218/19 **פנחסוב נ' ב.ס.ד. דירות מגורים בע"מ** (נבו 27.6.2019); רע"א 2553/20 **אביב נ' סמדרג'ה** (נבו 7.6.2020)]. התנאי השלישי שעניינו יושר וצדק עשוי לעיתים להכריע את הכף גם אם יוכח קיומם של התנאים האחרים [רע"א 6658/09 **מולטילוק בע"מ נ' רב בריח תעשיות בע"מ** (נבו 12.1.2010)].

22. לאחר בחינת תגובת המשיבים ושמיעת טיעוני הצדדים בדיון, אין מחלוקת כי עבודות הבנייה שעיקב ביצוען עומד על הפרק, מתוכננות להיעשות ברכוש המשותף, לצורך הרחבת **חצר המשיבים** (הצמדה מד'). העבודות כוללות הריסת החומה שבנויה בגבול שבין הצמדה מד' לבין הרכוש המשותף שממזרח למבנה III (להלן – **המדרכה**); הנמכת חלק מהמדרכה עד לגובה מפלס חצר המשיבים.

23. במהלך הדיון התברר כי עד לקבלת צו המניעה הארעי אצל המשיבים, כבר הוסרה החומה במלואה. בדיון הסבירה המשיבה מה טיב העבודות המתוכננות: "**הופכים מדרכה לגינה. המדרכה היא 80 ס"מ מעל השטח שלנו, זה יהפוך להיות במפלס אחד, במפלס של הגינה שלנו**" (עמ' 4 לפרוטוקול, שו' 18-19). מדברי המשיבים עולה כי החלק שאותו הם מבקשים לספח לחצר הוא בשטח 3 מ"ר לערך (עמ' 22 לתגובת המשיבים, עמ' 3 שו' 17 לפרוטוקול); לטענת המשיבים מדובר ב"שטח מת" מבחינת פוטנציאל השימוש בו; והוא משמש אך ורק את בעלי תת חלקה 19. לגישת המשיבים, בנתונים המתוארים, אין מדובר בגריעה מזכויות קנייניות מהותיות של המבקשת; ובהינתן חלקה היחסי של המבקשת ברכוש המשותף, הרי שמדובר באובדן זכויות "זניח עד כדי אפס" (פרוטוקול עמ' 3 שו' 46, עמ' 4 שו' 1).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/153/2023
מס' בקשה: 9/154/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. הכלל הוא, בעניין הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה מסוימת, שיש צורך בהסכמה של כל בעלי הדירות (סעיפים 55(ג) ו-62א) סיפא לחוק המקרקעין), שכן בביצוע הצמדה לדירה פלונית, הופך אותו חלק להיות רכוש פרטי של בעל הדירה, תוך פגיעה בזכותם הקניינית של יתר בעלי הזכויות. יצוין שגם לצורך עשיית שימוש ייחודי ברכוש המשותף, נדרשת הסכמה פה אחד של כל בעלי הזכויות, שכן גם במקרה כזה נשללת מיתר בעלי הזכויות האפשרות לעשיית שימוש דומה, תוך פגיעה בזכותם הקניינית [ראו: י' ויסמן דיני קניין - חלק שני בעלות ושיתוף, 454-455 (1997); ע"א 2525/92 ראוברגר נ' עיריית רמת-גן, פ"ד מז (5) 856; רע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא(3) 144, 149 (1987)].

25. סיפוח חלק מהרכוש המשותף לצורך הרחבת חצר (במובחן מהרחבת דירה), טעונה הסכמה מפורשת של כל בעלי הזכויות בבית המשותף. קבלת היתר אינה מייטרת את הצורך בקבלת הסכמה כאמור. בהעדר הסכמה פוזיטיבית, ברורה ומפורשת של המבקשת לסיפוח החלק הרלבנטי מהרכוש המשותף לצורך הרחבת **חצרם** של המשיבים, יש לקבוע אפוא שהוכחו סיכוייה הלכאוריים של התביעה.

26. מכאן נפנה לבחון את התנאי שעניינו מאזן הנוחות. בסעיף 19 לתגובתם טענו המשיבים כי בהעדר קיר תומך (משהו סורה החומה על ידם), ישנה סכנה לקריסת המדרכה, דבר שעלול לגרום נזק הן לשטח הציבורי והן לשטח הפרטי; נטען שסכנה זו מתעצמת לנוכח הגשם הצפוי לרדת. לתמיכת דבריהם, צורף לתגובת המשיבים מכתבה של ג'יסל קופרסמיט, אדריכלית ומתכננת ערים בהכשרתה. בדיון לפניי הוסיפו המשיבים כי עיכוב הבנייה עד להכרעה בהליך העיקרי אף יסב להם נזק כספי, לרבות בשל הצורך להתגורר בשכירות תקופה נוספת וביצוע תכנית חדשה.

27. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים אני סבורה כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשת. אל מול הנזק הכספי שעשוי להיגרם למשיבים בשל עיכוב הבנייה יש לתת את הדעת לכך שנכון לעכשיו כל שבוצע על ידם הוא הריסת החומה. כאמור מדברי המשיבים, בכוונתם לחפור במדרכה עד לעומק של 80 ס"מ לערך ו"ליישר" חלק זה עם מפלס חצרם; בכך יורחב שטח חצר המשיבים על חשבון הרכוש המשותף (עמ' 4 לפרוטוקול, שו' 18-19). אין חולק כי מדובר בשינוי פיזי ממשי של פני השטח ושל הרכוש המשותף, למטרת קבע, גם אם מדובר בשטח קטן, כפי שטוענים המשיבים.

28. בשים לב לכך שנכון למועד מתן הצו כל שבוצע הוא (רק) הרס החומה והמשיבים טרם החלו בביצוע העבודה המאסיבית ברכוש המשותף - חפירה לעומק המדרכה, ריקון האדמה ויישור הקרקע בקו אחד עם חצרם, יש לשמור על המצב הקיים עד להכרעה בהליך העיקרי [ראו: רע"א



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/153/2023
מס' בקשה: 9/154/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8472/05 רון נ' ז'רז'בסקי (נבו 29.12.2005). מתן "אור ירוק" למשיבים להמשיך בביצוע הבנייה כמתואר, משמעותה דחיית הסעד העיקרי המבוקש עוד לפני בירור התביעה.

29. יוער כי בדיון לא חזרו המשיבים על טענתם לסכנה בטיחותית שעלולה להיגרם למרחב הציבורי בהעדר קיר תומך, ומכול מקום מדובר בעניין שלהוכחתו נדרשת חוות דעת מומחה בתחום ההנדסה. ודוק; גם אם הייתה מוכחת לפניי טענה זו, הרי שהדרך להתמודד עם הנזק שעלול להיגרם כנטען אינה בהשלמת העבודות ומתן גושפנקא לשימוש שלא כדין ברכוש המשותף, אלא נקיטה באמצעים מתאימים למניעת נזק וסכנה שעלולים להיגרם, דבר המונח לפתחם של המשיבים.

30. לסיכום חלק זה, שוכנעתי אם לא יינתן הסעד הזמני, ייגרם למבקשת נזק גדול יותר מהנזק שעלול להיגרם למשיבים במתן הסעד. בנסיבות שבהן סיכויי התביעה גבוהים לכאורה, נכון יהיה לומר שמאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשת באופן מובהק.

31. מכאן לתנאי שעניינו שיקולי צדק ויושר. מהחומר שלפניי עולה שהבקשה הוגשה בסמוך לאחר שהחלו העבודות ברכוש המשותף. כך עולה מטיעוני הצדדים ומהתמונות המונחות בתיק, בכללן תמונות שצורפו לבקשה, המתעדות את עבודות הריסת החומה בשלבן התחלתי. קודם לכן פנתה המבקשת לרשויות התכנון והתריעה על אי חוקיות היתר הבנייה, בחלק הנוגע לבנייה ברכוש המשותף וכן עשתה ניסיון להידבר עם המשיבים (נספח ז' לבקשה). משניסיונות אלו לא עלו יפה, פנתה לייעוץ משפטי, לשם נקיטה בהליכים משפטיים.

32. יש לדחות את טענת המשיבים לשיהוי בהגשת הבקשה, לכאורה בשל הזמן הרב שחלף ממועד התחלת העבודות בחודש מאי 2023 ועד להגשת הבקשה. עולה מהחומר שלפניי, שהמבקשת אכן הייתה מודעת לעבודות הבנייה המבוצעות בשטחם של המשיבים, אך הייתה אדישה לאלו, כל זמן שבוצעו בשטחם הפרטי (סעיף 9 לבקשה). התנגדותה של המבקשת התעוררה לראשונה, כאשר גילתה שחלק מהעבודות לפי היתר הבנייה אמורות להתבצע ברכוש המשותף, אז החלה לפעול לביטול ההיתר כמפורט בסעיפים 9-10 לעיל. רק משנוכחה לדעת שהמשיבים החלו לבצע עבודות בנייה בשטחי רכוש המשותף, הוגשה הבקשה דן.

33. עוד יש לדחות את טענת המשיבים כי על המבקשת היה להביע התנגדותה במועד ניהול ההליכים התכנוניים. גם אם אצא מנקודת הנחה שהמשיבים המציאו למבקשת את הבקשה להיתר בנייה, אך המבקשת לכאורה התעלמה ממנה (טענה המוכחשת על ידי המבקשת), אין בכך לסייע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/153/2023
מס' בקשה: 9/154/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

למשיבים. ראשית, וכפי שכבר נאמר, לצורך ביצוע העבודות ברכוש המשותף כמתואר במקרה שלפניי, נדרשת הסכמה ברורה ומפורשת של המבקשת (ושכל כל בעלי הזכויות), ואין די בהימנעות ובשתיקה במסגרת ההליכים התכנוניים. שנית, בהליכים המתנהלים בבקשה להיתר בנייה בבית משותף, נדרש ליידע את בעלי הזכויות על הגשת הבקשה ועל זכותם להתנגד, אך לא תמיד נזקקות רשויות התכנון להסכמת בעלי הזכויות כדי לאשר את הבקשה **בהיבט התכנוני** [בג"צ 879/89 בניני ט.ל.מ. חברה לבנין נ' הועדה המקומית, פ"ד מד(2) 831]. מקום שבו הרשות התכנונית סבורה, שאין בידי מבקש ההיתר "תימוכין קנייניים" לבקשה התכנונית, כך למשל כאשר הבקשה להיתר כוללת בנייה ברכוש המשותף, דוגמת המקרה שלפנינו, עליה לעכב את הבקשה עד להכרעת הערכאה המוסמכת בסוגיה הקניינית. הרציונל הוא להימנע מקיומם של דיוני סרק בהיבטים תכנוניים, שאפשר שכלל לא יהיו נתונים למימושו (ראו: עע"מ 2832/09 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ (נבו 09.01.2011); ראו גם רע"א 4138/10 קלצוק נ' אורון (נבו 05.07.2010); רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס (נבו 10.01.2017)).

34. החלטת הרשות התכנונית לאשר את הבקשה, בין אם הוגשו התנגדויות במישור הקנייני ובין אם לא הוגשו התנגדויות כלל, אינה יוצרת השתק מבירור הנושא בפן הקנייני בפני הערכאה המוסמכת. משמעות הדברים היא, שקבלת היתר בנייה אינה גורעת מחובתם של המשיבים לקבל את הסכמת בעלי הדירות ברוב הנדרש בחוק, ועל כן נדחית טענתם של המשיבים לשיהוי בהקשר זה.

35. יתר טענות המשיבים אינן רלבנטיות להליך שלפניי והמקום לבררן בתביעה העיקרית; בכללן של אלו, הטענות בדבר גודל השטח המבוקש והשימוש הייחודי שעושים לכאורה בעלי דירות אחרים בחלקים מהרכוש המשותף.

36. לסיכום, הוכחו לפניי התנאים הנדרשים למתן סעד זמני, ואני מורה כי המשיבים רשאים לבנות בהתאם להיתר הבנייה שניתן להם. לצד זאת, נאסר על המשיבים לבצע עבודות בנייה מכול סוג שהוא ברכוש המשותף, בגבול הצמדה מד שבעלותם, ובכלל זה, נאסר עליהם לספח חלק מהמדרכה לחצרם. צו המניעה הזמני יעמוד בתוקף עד לפסק הדין או עד למתן החלטה אחרת.

37. בהתאם לדרישת התקנות ולפסיקה הוגשה לתיק התחייבות עצמית של המבקשת לפיצוי המשיבים בגין נזקים שעלולים להיגרם להם בשל מתן הצו, היה ויימצא שלא היה מקום בהוצאתו. מהטעמים שפורטו לעיל בהרחבה, מצאתי שיש לפטור את המבקשת מהפקדת ערובה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

**מס' תיק: 9/153/2023
מס' בקשה: 9/154/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

38. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים בעניין החיוב בהוצאות, ולאחר שנתתי דעתי בין היתר להתנהלות הצדדים, לסוג ההליך, לעובדה שלא נשמעו עדויות, לנושא שבמחלוקת ולטענותיו של כל צד, ראיתי לחייב את המשיבים יחד ולחוד בשכר טרחת עורך דין בסך 2,500 ₪ בתוספת מע"מ. הסכום ישולם בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח החלטתי לצדדים, ותסגור את תיק הבקשה.

ניתנה היום, א' טבת תשפ"ד, 13 דצמבר 2023, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין